⚖️ 家事事件法　練習題全擬答

第 1～12 步，共 20 題。每題先寫結論，再寫條文與理由；考試時照「爭點 → 條文 → 涵攝 → 結論」展開即可。

第 1 步　審判權

題目　甲、乙離婚後，甲請求乙返還婚前借款 50 萬元，並請求分配剩餘財產，雙方合意全部交由少家法院處理，可否？

可以。剩餘財產分配屬**丙類**（§ 3III③），本即由家事法院審理；婚前借款屬一般民事事件，依 **§ 4 I** 經當事人合意（程序選擇權）得由少家法院處理。反之，家事事件不得合意交普通法院（家事審判具強制性）。

題目　A 地院未設少家法院，丙男起訴確認與丁女間收養關係不存在，應由哪個單位審理？

家事法庭。確認收養關係不存在屬**甲類**（§ 3 I ④）；依 **§ 2**，未設少家法院地區由地方法院家事法庭處理。

第 2 步　管轄與移送

題目　戊女向無管轄權之臺北地院聲請酌定親權，相對人己男到庭未爭執管轄，直接就親權表示意見。臺北地院可否自行審理？

得以裁定自行處理。原則無管轄權應裁定移送（**§ 6 I 本文**）；但當事人**已就本案為陳述**者，法院**得裁定自行處理**（**§ 6 I 但書**）。己男未爭執管轄而就親權歸屬表示意見，即屬就本案陳述。條文為「得」，法院有裁量權。

第 3 步　當事人適格

題目　甲夫乙妻婚姻中生丙，丁男自稱生父。(1) 丁可否提否認子女之訴？(2) 甲提起應以何人為被告？(3) 訴訟中乙死亡如何進行？

(1) **不可。**丙受婚生推定（民法 § 1063 I），得提否認之訴者限夫、妻、子女（**§ 1063 II**）；釋字 587 僅開放子女，生父為婚姻外第三人 → 當事人不適格，亦不得改依 § 67 確認之訴繞道。

(2) 依 **§ 63 I**（§ 39 之特別規定），以未起訴之**乙妻及子女丙**為共同被告（固有必要共同訴訟）。

(3) 乙於**訴訟中**死亡 → 依 **§ 50 II** 由生存之**丙續行訴訟**（§ 63III 係規定起訴前死亡）；丙亦死亡 → 檢察官續行（§ 50III）。

第 4 步 事件類型

題目 判斷類別：(1) 確認婚姻無效 (2) 離婚 (3) 剩餘財產分配 (4) 宣告死亡 (5) 未成年子女扶養費 (6) 依協議請求履行扶養費

(1) **甲類** §3 I ①：確認身分關係存否，有訟爭性、無處分權。

(2) **乙類** §3 II ②：形成身分關係，有訟爭性、部分處分權（可調解和解）。

(3) **丙類** §3III③：與婚姻相關之財產爭議，有處分權。

(4) **丁類** §3IV①：法院監督性質，無訟爭性。

(5) **戊類 §3 V ⑧**、§104 I ① 親子非訟（第 12 款「扶養」不含未成年子女，細則 §128）。

(6) **§37 其他家事訴訟事件**：依已成立協議請求履行，屬訟爭性履約爭議，§51 準用民訴，法院不得裁量增減（101 年座談會第 25 號）。

第 5 步 審理原則與合併

題目 甲在高雄少家訴請離婚並請求酌定丙親權；兩造對「乙曾對丙施暴」不爭執；乙於二審才請求分配剩餘財產。(1) 可否合併？裁判形式？(2) 可否以不爭執認定施暴？(3) 二審請求是否合法？

(1) **可以。**離婚（乙類訴訟）與酌定親權（戊類非訟 §3 V ⑧），離婚後須定子女權利義務、為避免裁判矛盾 → 基礎事實相牽連，依 **§41 I** 合併；依 **§42** 合併審理裁判，以**判決**為之。

(2) **不可以。**離婚為得處分事項，依 §10 II 原則準用民訴不爭執規定；但涉及**家庭暴力、危害未成年子女利益**（**§10 II 但書①**）→ 回歸 §10 I 依職權調查；且親權屬非訟，本適用職權探知。（§58 不含離婚，勿引）

(3) **合法。**剩餘財產（丙類）與離婚同源於婚姻解消 → 相牽連；依 **§41 II** 得於二審言詞辯論終結前提起。乙為被告 → 屬**反請求**。

第 6 步 調解

題目 甲起訴離婚並請求贍養費；調解期日乙本人未到，由律師表示同意離婚、贍養費 50 萬和解。(1) 為何先調解？(2) 離婚調解成立否？(3) 贍養費調解成立否？效力？

(1) 離婚屬乙類，**§23 I** 除丁類外應先調解；逕行起訴依 **§23 II** 視為調解之聲請。

(2) **不成立。§30 I 但書**：離婚調解須經**當事人本人**表明合意；乙未到場僅律師表示。

(3) **成立。**贍養費屬戊類（§3 V ①）得處分事項，非但書範圍，有特別代理權之律師得代為（民訴 §70 I 但書）；依 **§30 II** 與確定裁判同一效力，得為執行名義。

題目 丙女聲請通常保護令，丁男表示願和解，法院可否調解或和解？

不可。家庭暴力防治法 §13VII：保護令事件不得進行調解或和解；因雙方權力不對等，避免被害人在壓力下妥協而失去保護。

第 7 步 停止、終結

題目 乙先在高雄訴請離婚（惡意遺棄），後又在臺北請求甲履行同居。如何處理？

離婚為乙類（§ 3 II ②）、同居為戊類（§ 3 V ②）；兩者同源於同一婚姻且內容互相矛盾，易生裁判矛盾 → 基礎事實相牽連（**§ 41 I**）。已繫屬不同法院 → 依 **§ 41III** 移送**繫屬最先**之高雄少家法院合併審理；移送裁定確定前，受移送法院得依 **§ 43** 停止訴訟程序；合併裁判（§ 42）。

題目 離婚訴訟中，法官發現兩造有和好可能，法院可以怎麼做？

依 **§ 49**，得定 **6 個月以下**期間停止訴訟程序或為其他必要處分；亦得依 § 29 移付調解。

第 8 步 婚姻＋親子＋DNA

題目 夫妻原住新北，妻帶子女搬新竹；夫以惡意遺棄向新北地院訴請離婚，妻抗辯無管轄。

抗辯無理由。 **§ 52 I ③** 專屬「訴之原因事實發生之夫或妻居所地」法院；遺棄事實發生於原居所新北 → 新北有管轄（101 家抗 163）。

題目 養子 C 傷害致死受有期徒刑確定；A、B 由臺中遷臺南，C 住臺中。可否終止收養？何院管轄？

有理由。民法 **§ 1081 I ③**（故意犯罪受 2 年以上徒刑確定未緩刑）或 **④**（重大事由）。管轄依 **§ 61 I** ：養子女住所地（臺中）或養父母住所地（臺南）均有；C 已成年，無 § 61 II 適用。

題目 甲（35 歲）訴請確認與已故乙之親子關係不存在，聲請命丙 DNA 鑑定。(1) 成年可否適用 § 68？(2) 須先做什麼？(3) 丙拒絕可否直接判敗訴？可否強制抽血？

(1) **可以。**任何人有知血統來源之權，實務一體適用（111 家上 181）；姜老師：已具體說明並有初步根據者類推適用。

(2) 先**釋明**有事實足以懷疑血緣（**§ 68 I 但書**），不得摸索證明（113 親 8、103 家上 211）。

(3) **不可直接判。**須先給陳述機會（§ 68III）、以**裁定**命鑑定並**合法送達**（110 台上 1338）；無正當理由拒絕 → 職權調查優先 → 依 § 51 準用民訴 § 367、§ 345、§ 282-1 **證明妨礙**，得認甲主張為真。**不得強制抽血。**

第 9 步 遺產分割

題目 A、B、C、D 共同繼承；A 單獨對 B 訴請分割，B 抗辯 A 非繼承人。(1) 法院如何處理？(2) 未追加日後可否另訴？(3) A 只告 B 是否合法？

(1) 繼承權為分割前提；依 **§ 72** 法院應**曉諭**得追加或提起反請求，並先調查認定繼承權。

(2) **可以。** § 72 為闡明義務，非強制；保障實體權，仍得另訴（姜老師）。

(3) **不合法。**遺產分割以全部遺產一體分割、消滅公同共有（民法 § 1164、111 台上 1870），屬**固有必要共同訴訟**，應以 B、C、D 全體為被告。

題目 被繼承人住臺中；臺北房屋 800 萬、屏東土地三筆 300 萬；被告住新竹。(1) 主要遺產所在地？(2) 哪些法院有管轄？(3) 乙先向屏東起訴？

(1) **臺北**：看價值比例不看筆數（103 台抗 771）。

(2) **§ 70**：臺中（被繼承人住所）、臺北（主要遺產）；§ 70 不排除普通審判籍（106 台抗 640）→ § 5 準用非訟 § 7：新竹（被告住所）、屏東（財產所在地）。

(3) 屏東有管轄；數法院俱有管轄 → 準用非訟 § 3 由**受理在先**之屏東管轄，但得裁定移送適當法院。

第 10 步 救濟

題目 一審合併判准離婚、親權歸甲、扶養費 1 萬，6/1 送達乙。(1) 只對扶養費不服？(2) 只上訴離婚？(3) 二審離婚與扶養費調解成立，剩親權？

(1) **§ 44III** 適用非訟**抗告程序**（§ 94 I 合議）；但一審以判決為之（§ 42），期間 **20 日**（民訴 § 440、104 年座談會第 47 號）。

(2) **未確定。** **§ 44IV**：以離婚判決認定之法律關係為據之親權部分**視為上訴**，扶養費隨親權而定亦受影響。

(3) 訴訟部分已終結，剩非訟 → 改依**家事非訟抗告程序**（中分院 112 家上 163）。

第 11 步 裁判效力

題目 丙以丁通姦訴請離婚確定後，(1) 丙再以受虐待訴請離婚？(2) 丁以受虐待訴請離婚？

(1) **§ 57**：前訴得以合併、變更、追加主張之事實，不得就同一婚姻另訴 → 虐待發生於前案言詞辯論終結**前**則**失權**（除法院未闡明、不可歸責）；終結**後**新發生則得另訴（105 家上 17）。

(2) § 57 亦含「**反請求**」：丁前案得以反請求主張而未主張 → 同樣失權（新事實或但書除外）。

題目 確認戊己婚姻關係存在判決確定；庚主張自己才是戊之配偶，不知有此訴訟。是否受拘束？如何救濟？

甲類判決原則**對世效**（§ 48 I 本文）；庚為婚姻關係受影響之人、非可歸責未參加 → **§ 48 I 但書**① 不受拘束；得依 **§ 48 II** 提**第三人撤銷之訴**（準用民訴第五編之一）。

題目 確認收養關係不存在判決確定，癸可否提第三人撤銷之訴？

不可。收養不在 § 48 I 但書列舉（婚姻、親子、認領）；且得循其他程序救濟者不得提（民訴 § 507-1；南分院 105 家上 29）。

第 12 步 模擬申論（整合題）

題目 甲乙住臺北，生丙（8 歲）；乙帶丙回高雄，向高雄少家訴請離婚（惡意遺棄）並請求親權、扶養費；甲二審反請求否認丙，聲請 DNA；一審判決後甲只對扶養費不服。

1. 管轄與合併：§ 52 I 專屬住所地、共同居所地、原因事實發生之居所地；惡意遺棄以「在繼續狀態中」為要件，乙居所高雄亦屬遺棄持續發生地 → 可認高雄有管轄；亦得書面合意（§ 52 II）。（嚴格解釋認發生於臺北 → § 6 I 移送，擇一說明理由）親權、扶養費（戊類 § 3 V ⑧）與離婚相牽連 → § 41 I 合併、§ 42 判決。

2. 二審反請求：丙是否婚生直接影響親權、扶養費 → 相牽連，依 **§ 41 II** 二審得提反請求（注意民法 § 1063III 2 年期間）。被告依 **§ 63 I** 為**乙＋丙**；丙滿 7 歲就身分事件有程序能力（§ 14 II），得選任程序監理人（§ 15）。

3. DNA：丙未成年適用 § 68 → 釋明 → 陳述意見 → 裁定並合法送達 → 無正當理由拒絕：職權調查優先、證明妨礙（民訴 § 367、§ 345、§ 282-1）；不得強制。

4. 只對扶養費不服：§ 44III 非訟抗告程序，期間 20 日（民訴 § 440、104 年座談會第 47 號）。